

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 120/2536
กรมสรรพากร
นาย สันติ จิระ ศิลป์

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 82

จำเลยถึงแก่ความตายก่อนโจทก์ฟ้อง จึงไม่มีสภาพเป็นบุคคลตามกฎหมาย ไม่อาจเป็นคู่ความในคดีได้ โจทก์จึงไม่อาจยื่นฟ้องจำเลยต่อศาล.

คดีนี้สืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาด เมื่อวันที่ 24
กรกฎาคม 2532

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหนังสือแจ้งให้ศาลชั้นต้นทราบว่าจำเลยได้ถึงแก่ความตายไปแล้วตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2528 ก่อนเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ฟ้องนานถึง 3 ปีเศษ

โจทก์คัดค้านว่า จำเลยยังไม่ถึงแก่ความตาย

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้วเชื่อว่า จำเลยกับนายธนะ วัฒนะชัยซึ่งถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2528 เป็นบุคคลคนเดียวกัน โจทก์ฟ้องภายหลังจากที่จำเลยถึงแก่ความตายนานเกินกว่า 1 ปี เป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 82 จึงให้จำหน่ายคดีจากสารบบความ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าจำเลยกับนายชนะ วัฒนะชัย ผู้ถึงแก่ความตายเป็นบุคคลคนเดียวกันหรือไม่ นางสุนันต์ หรือ ณีญา บุญเปีย ภรรยาจำเลยได้มาเบิกความเป็นพยานในชั้นไต่สวนว่าพยานเป็นภรรยาของจำเลยตั้งแต่ พ.ศ. 2508 โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีบุตรด้วยกัน 4 คน จำเลยมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า ชนะ วัฒนะชัย ปรากฏตามบัตรประจำตัวประชาชนและใบอนุญาตขับรถยนต์เอกสารหมายเลข ร.7 ร.8 ร.9 ต่อมาวันที่ 29 กรกฎาคม 2528 จำเลยได้ถึงแก่ความตายด้วยโรคระบบหายใจล้มเหลวปรากฏตามมรณะบัตรเอกสารหมายเลข ร.2 พยานได้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกโดยระบุชื่อผู้ถึงแก่ความตายว่านายสันติหรือชนะ จิระศิลป์หรือวัฒนะชัย ต่อศาลแพ่งและศาลแพ่งได้มีคำสั่งตั้งพยานเป็นผู้จัดการมรดกตามคดีหมายเลขแดงที่ 8065/2529 และนายอำเภอเมืองสมุทรปราการได้รับรองว่าจำเลยกับนายชนะ วัฒนะชัย เป็นบุคคลคนเดียวกันตามหนังสือรับรองเอกสารหมายเลข ร.3 นอกจากนี้นายสมศักดิ์ วิริยะรัตน์ซึ่งรับราชการเป็นอัยการพิเศษประจำกรม กรมอัยการ พยานอีกปากหนึ่งก็เบิกความสนับสนุนว่า ก่อนพยานจะเข้ารับราชการเคยเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้แก่จำเลยตั้งแต่ พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2517 และหลังจากนั้นก็ยังคงพบปะติดต่อกันตลอดมา จำเลยและนายชนะวัฒนะชัย เป็นบุคคลคนเดียวกัน คำเบิกความของนายสมศักดิ์ซึ่งเป็นพยานคนกลางไม่มีส่วนได้เสียกับฝ่ายใดจึงมีน้ำหนักรับฟังได้ทั้งการที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบจำเลยถึงแก่ความตายก็โดยบังเอิญ เนื่องจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตรวจสอบโฉนดที่ดินค้นหาทรัพย์สินของจำเลย หาใช่เพราะนางสุนันต์หรือณีญาแจ้งต่อเจ้าพนักงาน

พิทักษ์ทรัพย์อันจะพึงว่านางสุนันต์หรือณัฏฐามีเจตนาไม่สุจริตไม่ จำเลยได้ถึงแก่ความตายก่อนถูกฟ้องให้ล้มละลายเป็นเวลา 3 ปีเศษ นางสุนันต์หรือณัฏฐาไม่เคยทราบมาก่อนว่าจำเลยถูกฟ้องให้เป็นบุคคลล้มละลายเพึ่งทราบเมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทำการสอบสวนเรื่องนี้ การที่นางสุนันต์หรือณัฏฐาร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกโดยระบุว่าผู้ถึงแก่ความตายคือนายสันติหรือธนะหากไม่เชื่อมั่นว่านายสันติหรือธนะเป็นบุคคลคนเดียวกันแล้วคงไม่ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกโดยระบุชื่อผู้ถึงแก่ความตาย 2 ชื่อเพราะอาจมีความผิดทางอาญาได้ ทั้งศาลได้ตรวจบัตรประจำตัวประชาชนและใบอนุญาตขับรถยนต์เอกสารหมายเลข ร.7 ร.8 ร.9 แล้ว เห็นว่าบุคคลตามภาพถ่ายดังกล่าวเป็นบุคคลคนเดียวกัน ด้วยเหตุนี้จึงเชื่อได้ว่าจำเลยกับนายธนะเป็นบุคคลคนเดียวกัน ที่โจทก์อ้างว่าวันเดือนปีเกิดของจำเลยกับนายธนะไม่ตรงกัน ชื่อบิดามารดาก็ไม่ตรงกันและทางราชการไม่อาจออกบัตรประจำตัวประชาชนให้จำเลยซ้อนกันได้ แต่ปรากฏตามเอกสาร ร.7 และ ร.9 ทางราชการได้ออกบัตรประจำตัวประชาชนให้จำเลยในชื่อที่ต่างกันได้ ข้ออ้างของโจทก์จึงฟังไม่ขึ้น เมื่อจำเลยถึงแก่ความตายก่อนฟ้องคดีนี้ แสดงว่าขณะที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ จำเลยไม่มีสภาพเป็นบุคคลตามกฎหมายไม่อาจเป็นคู่ความในคดีได้ โจทก์จึงไม่อาจยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลได้ ที่ศาลล่างทั้งสองให้จำหน่ายคดีของโจทก์ออกจากสารบบความนั้นชอบแล้วฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สมปอง เสนเนียม-อัมพร เดชศิริ-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ